

Лицензионный договор и правила для авторов

Редакция от 2026-07-15

Официальный документ платформы VoxLyra. Электронная версия опубликована в боте и Mini App.

Оферта лицензионного договора с автором и правила публикации, модерации, расчётов и выплат

Оператор платформы: Тренин Евгений Максимович, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятый), не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; ИНН 332201556141; ОГРН/ОГРНИП не присваивался; адрес для корреспонденции: 602337, Российская Федерация, Владимирская область, Селивановский район, п. Новлянка; электронная почта: info@voxlyra.ru; Telegram для обращений: @Treninem.

1. Стороны и заключение договора

Оператор предлагает автору или иному правообладателю (Лицензиару) заключить настоящий договор. Акцепт выполняется отдельной кнопкой после ознакомления с PDF. Письменная электронная форма подтверждается записью Telegram ID, редакции документа, даты, времени и действий в авторском кабинете. Каждое произведение идентифицируется названием, авторством, видом, загруженными файлами и записью в базе VoxLyra.

2. Правовая модель

Оператор выступает лицензиатом и предоставляет пользователям доступ к произведениям от своего имени в пределах полученной неисключительной лицензии. Настоящий договор не является агентским договором, договором комиссии, поручения, трудовым договором или договором о совместной деятельности. Лицензиар сохраняет исключительное право и вправе размещать произведение на других площадках.

3. Гарантии Лицензиара

Лицензиар гарантирует, что является автором, правообладателем либо имеет достаточные полномочия на текст, перевод, аудиозапись, голос, музыку, иллюстрации, обложку, комикс, мангу, манхву, вебтун, описание и другие загружаемые материалы. Использование чужого перевода, изображения, шрифта, музыки или голоса допускается только при наличии разрешения. Лицензиар сообщает о соавторах, залоге, исключительной лицензии, споре и иных ограничениях.

4. Предоставляемая лицензия

Лицензиар предоставляет Оператору простую (неисключительную) лицензию на воспроизведение технических копий, хранение, доведение до всеобщего сведения, предоставление интерактивного доступа, публичный показ обложки и фрагментов,

распространение цифрового доступа без передачи файла в собственность, конвертацию в технические форматы, изменение размера и сжатие изображений, создание миниатюр, предпросмотров, водяных знаков, фрагментов для каталога и публикаций в официальных каналах VoxLyra.

5. Техническая переработка и озвучивание

Оператор вправе выполнять только необходимые технические преобразования без изменения авторского замысла: разметку глав, исправление кодировки, создание адаптивных версий, нарезку длинных страниц вебтуна, транскодирование аудио и машинное озвучивание текста для индивидуального прослушивания пользователем внутри VoxLyra. Редакционная переработка, перевод, создание самостоятельного производного произведения или передача прав третьему издателю требуют отдельного согласования.

6. Территория и срок

Территория лицензии - весь мир, поскольку Telegram и интернет доступны трансгранично. Лицензия действует с момента публикации произведения до прекращения размещения. После удаления допускается ограниченный технический период до 90 дней для удаления резервных копий, исполнения возвратов, разрешения споров и сохранения ранее законно приобретённого доступа, если закон не требует иного.

7. Права пользователей

Оператор вправе предоставлять пользователю простое, личное, непередаваемое право использования произведения исключительно через VoxLyra для личных некоммерческих целей. Пользователь не вправе публиковать, перепродавать, массово копировать или обходить защиту.

8. Публикация и цена

Лицензиар выбирает бесплатный режим, разовую продажу либо доступ по VoxLyra Premium. При цене книги 0 все её главы бесплатны и продажа глав отключена. Для платной книги Лицензиар может разрешить только покупку всей книги либо дополнительно назначать цены отдельным главам и диапазонам. В режиме Premium Лицензиар самостоятельно отмечает бесплатные ознакомительные главы и главы, доступные подписчикам. Цена всей книги отображается на карточке, цена главы - у главы. Оператор вправе устанавливать разумные технические пределы цены и предупреждать о невыгодном соотношении цен.

9. Вознаграждение

При разовой покупке книги, главы, аудио или пакета, если иное не показано и не принято Лицензиаром до публикации цены, авторское вознаграждение составляет 80% от фактически учтённой цены покупки в Telegram Stars, а вознаграждение Оператора - 20%.

Для оплаченной подписки VoxLyra Premium создаётся отдельный авторский фонд. По умолчанию в него направляется 70% целых Stars каждой оплаты Premium, а оставшаяся часть относится к вознаграждению Оператора и расходам Платформы. Фонд одного подписчика распределяется между авторами произведений, которые он действительно открывал и дочитывал в соответствующем оплачиваемом периоде, пропорционально подтверждённой активности. Открытие главы даёт базовый вес, подтверждённое дочитывание - дополнительный вес. Чтение автором собственных произведений не учитывается.

Дробные Stars не начисляются. Система применяет метод наибольших остатков: сначала каждому автору начисляется целая нижняя часть расчётной доли, затем оставшиеся целые Stars передаются авторам с наибольшими дробными остатками. Общая сумма начислений не превышает размер фонда и при наличии учитываемого чтения равна ему. Если за оплаченный период не было учитываемого чтения произведений Premium, фонд не распределяется. Ручная, подарочная или полученная за внутренние бонусы подписка не создаёт денежный фонд авторов, если Платформа прямо не указала иное.

Вознаграждение является платой за предоставленную лицензию. При возврате или сторно соответствующее начисление уменьшается. Изменение процента фонда применяется только к будущим оплатам Premium после уведомления.

10. Telegram Stars и расчётные эквиваленты

Stars являются расчётной единицей внутри Telegram. Рублёвый эквивалент в кабинете является внутренним расчётом и не гарантирует курс обмена, стоимость приобретения Stars пользователем или сумму фактического вывода. Способ, курс, минимальная сумма и доступность выплаты показываются перед созданием заявки. До подключения и проверки конкретного платёжного канала Оператор вправе использовать ручную выплату либо временно приостановить новые платные публикации.

11. Удержание и резерв

Начисление может находиться в удержании до 14 календарных дней для обработки возвратов, жалоб, признаков мошенничества и технических корректировок. При открытом споре по произведению или правам удержание конкретной суммы продлевается на разумный срок до решения. Накопленное вознаграждение не сгорает только из-за недостижения минимального порога.

12. Налоговый статус автора

До выплаты Лицензиар предоставляет достоверный налоговый статус и необходимые реквизиты. Самозанятый самостоятельно формирует и передаёт чек «Мой налог», если это требуется для соответствующего расчёта. ИП и организация исполняют свои налоговые обязанности самостоятельно. Если законом на Оператора возлагаются обязанности налогового агента или плательщика обязательных платежей, Оператор вправе удержать соответствующие суммы и запросить дополнительные документы. Недостоверные сведения являются основанием для приостановки выплат.

13. Модерация

Оператор проверяет содержание, возрастную маркировку, качество файлов, описание, признаки нарушения прав и запрещённый контент. Произведение может быть опубликовано, возвращено на доработку, временно скрыто либо отклонено с указанием причины. Уведомления получают Лицензиар, назначенные модераторы и владелец. Повторные напоминания прекращаются после решения.

14. Запрещённый контент

Запрещаются материалы, распространение которых нарушает закон, включая эксплуатацию несовершеннолетних, призывы к терроризму и экстремизму, незаконное распространение наркотиков, инструкции по совершению преступлений, угрозы, травлю, незаконное раскрытие персональных данных, пиратские произведения, мошенничество и недостоверную рекламу. Контент 18+ допускается только при законной маркировке и техническом ограничении доступа, если соответствующий раздел включён Оператором.

15. Возрастная маркировка и предупреждения

Лицензиар обязан выбрать достоверный возрастной рейтинг и предупредить о чувствительных темах. Оператор вправе изменить рейтинг, добавить предупреждение или вернуть материал на доработку. Ответственность за исходную достоверность сведений несёт Лицензиар.

16. Продвижение

Оператор вправе использовать название, имя или псевдоним автора, обложку, аннотацию и короткие фрагменты произведения для продвижения самого произведения и VoxLyra в каталоге, официальном Telegram-канале и рекламных материалах Платформы. Использование полного произведения вне предоставления доступа не допускается.

17. Жалобы правообладателей

При поступлении обоснованной жалобы Оператор вправе временно ограничить доступ и выплаты, запросить документы у Лицензиара и предоставить ему возможность объяснений. Заведомо ложные документы, повторное пиратское размещение или уклонение от проверки являются основанием для расторжения договора и блокировки.

18. Удаление и ранее приобретённый доступ

Лицензиар может прекратить новые продажи и запросить удаление произведения. Оператор вправе сохранить ранее приобретённый доступ пользователям в объёме, необходимом для исполнения уже заключённых договоров, либо предложить возврат. Удаление не прекращает расчёты, возвраты, споры и обязательное хранение доказательств.

19. Ответственность

Стороны отвечают при наличии предусмотренных законом оснований и вины. Лицензиар возмещает документально подтвержденные убытки, возникшие из-за недостоверной гарантии прав или незаконного материала, в пределах установленной ответственности. Оператор отвечает за корректность своего учёта и выдачи доступа, но не отвечает за обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля.

20. Электронная подпись и доказательства

Telegram ID, подтверждённая сессия Mini App, нажатия кнопок, одноразовые коды и журнал операций признаются сторонами аналогом простой электронной подписи в порядке статьи 160 ГК РФ и позволяют достоверно определить лицо, выразившее волю. Лицензиар обязан защищать аккаунт и сообщать о его компрометации.

21. Изменение и прекращение

Обычные технические изменения не требуют повторного принятия. Существенная редакция способов использования, вознаграждения или обязанностей автора применяется после отдельного уведомления и повторного акцепта. Каждая сторона может прекратить договор с уведомлением; положения о расчётах, возвратах, правах пользователей, конфиденциальности и спорах действуют до полного исполнения.

22. Обращения и применимое право

Юридически значимые обращения направляются на info@voxlyra.ru или в Telegram @Treninem. Применяется право Российской Федерации. Спор сначала рассматривается в претензионном порядке, если он обязателен по закону, а затем - компетентным судом.

23. Нормативная основа

Договор составлен с учётом статей 1235, 1236, 1270, 1286 и иных положений части четвертой ГК РФ, законодательства о персональных данных, защите потребителей, НПД и информации.

Акцепт или согласие фиксируется отдельно в интерфейсе бота. Само получение PDF не означает принятия документа.